МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 02 дугаар сарын 07 № 01/06. Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
С.ЧИНЗОРИГ ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Өмнөговь аймгийн Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн эмч, ажилтнуудын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2024 оны 01 дүгээр сарын 11, 12-ны өдөр хяналт шалгалт хийлээ.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад нийцүүлэн Тус төвийн захирлын 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/66 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталсан нь сайшаалтай байна.

Хяналт шалгалтыг тус газрын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, 102 эмч, ажилтнаас санал асуулга авах, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус төвийн хүний нөөцийн холбогдолтой тушаал, шийдвэрт дүн шинжилгээ хийхэд байгууллагын нийт ажилтны 23.7 хувь нь 2021 онд, 18.4 хувь нь 2022 онд, 23.3 хувь нь 2023 онд тус тус шинээр томилогдсон бол 2021 онд 23,7 хувь, 2022 онд 24 хувь, 2023 онд 21.6 хувь нь тус тус ажлаас чөлөөлөгдсөн байна. Санал асуулгад оролцогчдын 18.6 хувь нь "... ажлын ачаалал их, удирдлага, зохион байгуулалт муу, хүний нөөцийн дутагдалд орсноос болж орон тоо дутуу ажилладаг, ажлын ачаалал их, хүний нөөцийг бүрдүүлэх талаар удирдлагаас шаардахад шийдвэрлэх боломжгүй гэсэн хариу өгдөг" талаар хариулсан байна. Энэхүү хүний нөөцийн тогтворгүй байдал нь эмч, ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмж буурах эрсдэлийг үүсгэж болзошгүй байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт "Ажилтан, ажил олгогч, гуравдагч этгээд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн гэж үзвэл гомдлоо тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, дээд шатны албан тушаалтан, холбогдох төрийн бус байгууллага, үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллага, хууль хяналтын байгууллага, хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, шүүхэд тус тус гаргаж болно. Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй", мөн хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.5 дахь заалтад "ажилтан хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн гэж үзвэл эрх бүхий этгээдэд гомдол гаргах эрхтэй", мөн

15007005

хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт “хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй” гэж тус тус заасан.

Тус төвийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэсэн нөхцөл байдалтай танилцахад 2022 онд 438, 2023 онд 544, 2024 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар 35 өргөдөл, гомдол хүлээн авсныг бүртгэж тэмдэглэсэн боловч 2022 оны 11, 2023 онд 50, 2024 онд 9 өргөдлийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тэмдэглэлд тусгаагүй байна. Санал асуулгад оролцогчдын 45 хувь нь ажлын байранд ялгаварлан гадуурхагдаж, дарамтад өртсөн талаар дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан, бусад холбогдох байгууллагад гомдол гаргах боломжгүй гэж хариулсан байх бөгөөд үндэслэлийг тайлбарлахдаа “хаана хандахаа мэдэхгүй, хандсан ч нэмэргүй, эрх зүйн орчин байхгүй, гомдол гаргах боломжгүй дарамт, шахалт ирнэ, хамт олны дунд нэр хүндгүй болно, нууц алдагдана, ажилгүй болохоос айсан" гэж тайлбарлажээ.

Санал асуулгын дүн, гомдлын бүртгэлээс үзэхэд Хөдөлмөрийн дотоод журамд гомдол гаргах шат дараалал нарийвчлан оруулсан боловч ажилтнуудад танилцуулж, мэдүүлэх ажлыг хангалттай сайн зохион байгуулаагүй, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт заасан үүргийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.

3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт “ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх арга хэмжээ авна” хэмээн заасан. Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн Ерөнхий захирлын 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр баталсан “Сургалтын албаны нэгдсэн төлөвлөгөө-2023”, “Эмч нарт хийгдэх сургалтын төлөвлөгөө-2023”, Үйлчилгээний ажилтны сургалтын 2023 оны төлөвлөгөө, Захирлын үүргийг хавсран гүйцэтгэгчийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр баталсан “Сургалтын албаны нэгдсэн төлөвлөгөө”, “Сургалтын албаны 2024 оны OGSM төлөвлөгөө” зэрэгт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалтын агуулга, хөтөлбөр тусгагдаагүй байна. Санал асуулгад оролцогчдын 82 хувь “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалт ордоггүй” гэж хариулсан. Иймд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, энэ талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалтыг тогтмол шинэчилсэн агуулгын дагуу зохион байгуулах шаардлагатай байна.

Дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн хүний эрхийн зөрчлийг арилгах, цаашид энэ төрлийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчмыг алдагдуулахгүй байхад анхаарах, ажилтнуудын ажлын онцлог, хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсэгт заасны дагуу сул орон гарсан тохиолдолд нийтэд ил тод мэдээлэх, хүний нөөцийн нөхөн хангалтын зохион байгуулалтад хяналт тавих;

2. Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу Хөдөлмөрийн дотоод журмыг харагдахуйц газар байршуулах, нийт ажилтнуудад танилцуулах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн гэж үзвэл ажилтан гомдлоо хаана хэрхэн хандаж гаргах талаарх ойлголт, мэдээллийг ажилтнуудад олгох, өргөдөл, гомдлын бүртгэлийг бүрэн хөтлөх, ирүүлсэн өргөдөл, гомдолд хариуг заавал өгөх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллах, гомдлыг хуульд заасан хугацаанд шуурхай шийдвэрлэх;

3. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, тухайн салбарын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны ажлыг нийт ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД